

Betreff: DRINGEND – Existenzsicherung, Krankenversicherung und notwendige zahnärztliche Behandlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Hinweis, dass ich in der Zeit, in der ich kein Grundsicherungsgeld erhalte, nicht durch den zuständigen Leistungsträger kranken- und pflegeversichert werde, löst meine tatsächliche Situation nicht. In Ihrem eigenen Schreiben führen Sie aus, dass während eines Zeitraums ohne Bezug von Grundsicherungsgeld die Kranken- und Pflegeversicherung nicht über den zuständigen Leistungsträger erfolgt und dass ich mich an meine Krankenkasse wenden soll. 20260929_080455_SCHREIBEN

Meinen Antrag auf Grundsicherungsgeld habe ich bereits am 02.09.2026 gestellt. Das Jobcenter hat erfasst, dass ich derzeit über kein Einkommen verfüge und dass mein Leistungsanspruch weiterhin geprüft wird. 20260929_080455_SCHREIBEN

Zugleich habe ich Ihnen bereits mitgeteilt, dass ich mein Gewerbe derzeit nicht aktiv ausübe. In Ihrem eigenen Schreiben führen Sie aus, dass es in diesem Fall genügt, Ihnen dies mitzuteilen, und dass dann keine weiteren Unterlagen erforderlich sind. 20260929_080455_SCHREIBEN

Bereits in meinem ursprünglichen Antrag habe ich Sie darüber informiert, dass ich mich in einer akuten finanziellen Notlage befinde, nicht über ausreichende Mittel zur Sicherung meiner grundlegenden Lebensbedürfnisse verfüge und erhebliche Zahnprobleme habe. Antrag finanzielle unterschttutz... Antrag finanzielle unterschttutz...

Am 24.09.2026 habe ich Sie darüber hinaus ausdrücklich und gesondert um die unverzügliche Sicherstellung meines Krankenversicherungsschutzes bei der AOK Bayern gebeten. Ich habe Sie darüber informiert, dass ich bereits eine zahnärztliche Untersuchung hatte, dass bei mir wiederholt Zahnfleischentzündungen auftreten, mehrere Zähne locker sind, ich Schmerzen habe und eine weitere zahnärztliche Behandlung dringend erforderlich ist. Ebenso habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich für die notwendige Behandlung dringend einen bestehenden Krankenversicherungsschutz benötige. postfachnachricht-24.09.2026 01...

Das Problem der Sicherstellung meines Krankenversicherungsschutzes kann daher nicht ungelöst bleiben, nur weil das Jobcenter über meinen Antrag auf Grundsicherungsgeld noch nicht entschieden hat. Meine gesundheitlichen Bedürfnisse und die notwendige zahnärztliche Behandlung können nicht bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens und bis zur Bewilligung des Grundsicherungsgeldes warten.

Wenn die abschließende Entscheidung über meinen Antrag mehr Zeit in Anspruch nimmt, fordere ich Sie auf, die gesetzlichen Möglichkeiten einer vorläufigen Sicherung meines Anspruchs unverzüglich zu prüfen und anzuwenden.

Nach § 41a SGB II kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine vorläufige Entscheidung über Leistungen getroffen werden, wenn die abschließende Feststellung des Anspruchs oder seiner Höhe noch nicht unmittelbar möglich ist. Der Zweck einer solchen Regelung besteht gerade darin, zu verhindern, dass ein Mensch während der Prüfung seines Anspruchs ohne die zur Sicherung seines Existenzminimums erforderlichen Mittel bleibt.

Zugleich verweise ich auf § 42 SGB I, der die Möglichkeit eines Vorschusses auf eine Geldleistung vorsieht, wenn ein Anspruch dem Grunde nach besteht, die Feststellung seiner genauen Höhe oder die abschließende Entscheidung jedoch weitere Zeit in Anspruch nimmt. In meinem Fall ist seit der Antragstellung am 02.09.2026 jedoch bereits mehr als ein Monat vergangen, und das Jobcenter hatte ausreichend Zeit, meine Situation zu prüfen. Daher bin ich der Auffassung, dass kein angemessener Grund für eine weitere Verzögerung der Entscheidung oder dafür besteht, meine existenzielle und gesundheitliche Situation weiterhin ungelöst zu lassen.

Bereits in meinem ursprünglichen Antrag habe ich ausdrücklich darum gebeten, im Falle einer längeren Bearbeitungsdauer zu prüfen, ob eine vorläufige Entscheidung oder die Gewährung eines Vorschusses möglich ist, damit mein notwendiger Lebensunterhalt bis zur abschließenden Entscheidung gesichert wird. Antrag finanzielle unterschttutz...

Der Krankenversicherungsschutz von Personen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, steht zudem im Zusammenhang mit der gesetzlichen Pflichtversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V. Es ist daher nicht hinnehmbar, dass die Folge einer langwierigen Bearbeitung meines Antrags faktisch darin besteht, dass ich ohne tatsächlich gesicherten Zugang zu notwendiger medizinischer und zahnärztlicher Versorgung bleibe.

Sollte das Jobcenter trotz meiner nachgewiesenen finanziellen und gesundheitlichen Notlage nicht rechtzeitig entscheiden oder keine angemessene vorläufige Lösung sicherstellen, werde ich gezwungen sein, mich an das zuständige Sozialgericht zu wenden und vorläufigen Rechtsschutz nach § 86b Abs. 2 SGG zu beantragen, soweit dies erforderlich ist, um weitere erhebliche Nachteile und gesundheitliche Folgen abzuwenden.

Ich fordere Sie daher auf,

1. unverzüglich über meinen Antrag auf Grundsicherungsgeld zu entscheiden,
2. unverzüglich die Sicherstellung meines Krankenversicherungsschutzes bei der AOK Bayern zu klären,
3. sofern eine abschließende Entscheidung weiterhin nicht möglich sein sollte, sofort eine vorläufige Entscheidung nach § 41a SGB II beziehungsweise die Gewährung eines Vorschusses nach § 42 SGB I zu prüfen,

4. mir schriftlich mitzuteilen, welche konkrete Maßnahme Sie zur Sicherung meiner grundlegenden Lebensbedürfnisse und meines Zugangs zu notwendiger medizinischer und zahnärztlicher Versorgung ergreifen werden.

Es ist für mich nicht hinnehmbar, dass ich trotz eines ordnungsgemäß gestellten und weiterhin nicht entschiedenen Antrags ohne Einkommen, ohne ausreichende Mittel zur Ernährung und zugleich ohne tatsächlich gesicherten Zugang zu notwendiger zahnärztlicher Behandlung bleibe.

Aufgrund meiner akuten existenziellen und gesundheitlichen Situation fordere ich eine sofortige Bearbeitung dieser Angelegenheit und eine schriftliche Antwort ohne weitere Verzögerung.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Ferenc

Kumhausen, Deutschland